

0000576-89.2016.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... obtidos por João da Silva Filho com o tráfico.

A testemunha PM Ronie Carlos de Araújo relatou ter recebido denúncias anônimas tratando de tráfico de drogas em frente à referida escola, cerca de 20 m do portão de onde as crianças saíam, escola que se tornou conhecida por isso. O acusado já tinha passagens por furtos e tráfico. Estavam esperando uma oportunidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000576-89.2016.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000576-89.2016.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - 35/2016 - Delegacia de Polícia de Ubarana, 09/2016 - Delegacia de Polícia de Ubarana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO (fls. 73) foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, todos da Lei 11.343/06.

Isso porque, segundo consta, no dia 03 de março de 2016, na Rua João Pinto Rodrigues, nº 1868, defronte à Escola João Dionísio, centro da cidade de Ubarana, comarca de José Bonifácio, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 5,5 g (cinco gramas e quinhentos e dez miligramas) da droga cocaína, na forma de crack, divididos em 5 (cinco) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 1/2).

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Ronie Carlos de Araújo (fls. 50), PM Rogério Diniz Ruffalo Marques (fls. 52) e Domingos Marcos do Carmo da Silva (fls. 53).

O acusado foi citado pessoalmente (fl. 149) e apresentou defesa prévia (fls. 160/162), por defensor nomeado (fls. 153), arguindo, preliminarmente, inexistência de justa causa para a ação penal, negando a prática do delito e pedindo absolvição

sem arrolar testemunhas.

A denúncia foi recebida (fls. 163/164), sendo designada audiência de instrução (fls. 163).

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas. É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 63/68), termos de depoimento, declarações e interrogatório (fls. 50, 51, 52/53, 54 e 334/336), auto de exibição e apreensão (fls. 69), laudos periciais (fls. 71/72, 106/107 e 178/179) com resultado positivo para 5,41g de cocaína (massa bruta), na forma de crack, divididas em 05 (cinco) porções, em invólucro transparente e lacrado.

Por sua vez, a prova produzida sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação. Conforme a denúncia:

Segundo apurado, o denunciado João Batista da Silva Filho, outrora preso pelo crime de tráfico, já era alvo de novas informações de que havia se mudado para uma residência defronte à escola João Dionísio, onde comercializava entorpecentes.

Na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, policiais militares surpreenderam João Batista da Silva Filho em frente ao portão da referida escola, acompanhado por três homens e um adolescente, já conhecidos por serem usuários de entorpecentes. Percebendo a chegada dos policiais, o indiciado escondeu a droga que trazia consigo, para venda, no interior da sua boca.

Após a revista pessoal, foram encontrados 5 (cinco) pedras de crack na boca de João Batista da Silva Filho, com cerca de 5,51g (cinco gramas e quinhentos e dez miligramas).

Na residência do indiciado havia a quantia de R\$ 43,10 (quarenta e três reais e dez centavos), escondida no apoio do sofá, obtidos por João da Silva Filho com o tráfico.

A testemunha PM Ronie Carlos de Araújo relatou ter recebido denúncias anônimas tratando de tráfico de drogas em frente à referida escola, cerca de 20 m do portão de onde as crianças saíam, escola que se tornou conhecida por isso. O acusado já tinha passagens por furtos e tráfico. Estavam esperando uma oportunidade de flagrante. Chegando para a ronda escolar, avistou o acusado entrando em uma residência em frente à Escola João Dionísio e, abordando-o, ele correu para dentro. Mandou o acusado abrir a boca e encontrou cinco pedras de crack debaixo de sua língua. Encontrou notas de dinheiro dentro do sofá de sua residência, no total de cerca de R\$ 47,00. Ele ficava sentado no sofá fazendo a venda. O acusado estava acompanhado de dois homens e um adolescente, também usuários de droga.

A testemunha PM Rogério Diniz Ruffalo Marques narrou não se recordar dos fatos, afirmando que o acusado era usuário de droga, morava em frente à Escola João Dionísio e estava acompanhado.

Em seu interrogatório, o acusado negou a acusação, afirmando que a droga que estava portando era para consumo próprio.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos dois fundamentos destacados abaixo.

O acusado foi flagrado pelo policial militar em local conhecido como ponto de tráfico e, em frente à escola, na posse de entorpecentes. Segundo a testemunha, o acusado vendia as drogas sentado no sofá de sua residência, que fica a cerca de 20 metros do portão da escola, frequentada por crianças. Pela quantidade, natureza e local da apreensão, a versão de porte de drogas para consumo pessoal não se sustenta. Ademais, o acusado foi visto na companhia de outras pessoas, também usuários de drogas, e escondia dinheiro dentro do sofá, o que corrobora que pretendia comercializar a droga e que a origem do numerário era ilícita.

Dito isso, vale salientar que o simples fato de as testemunhas serem policiais militares, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios. A esse respeito, a jurisprudência é remansosa:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares

responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar o acusado falsamente.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexistente justa causa para a ação penal, bem como inexistente presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais ou que não é possível presumir a culpa apenas porque a droga foi encontrada com o réu. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Isso porque o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 caracteriza-se como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de trazer drogas consigo, sem autorização, como descrito na denúncia.

Assim, a dinâmica dos fatos descrita na denúncia deve prevalecer, estando bem claro que o acusado estava traficando, que o numerário apreendido foi auferido em razão da venda de drogas.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição). Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser "necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenação transitada em julgado para a Defesa em 24/03/2014 e 05/04/2021 (data do fato: 21/10/2019) (fls. 373/374).

A primeira condenação caracteriza reincidência e a segunda deve ser desprezada por se referir a fato posterior ao debatido na denúncia. Portanto, nada a considerar nessa fase.

Quanto às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Por sua vez, a natureza e quantidade de drogas encontradas apenas corroboram a caracterização do tráfico, não justificando a exasperação da pena-base, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime.

Assim, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência, motivo pelo qual a pena deve ser aumentada de 1/6 o que resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, devido à prática da infração nas imediações de estabelecimento de ensino, numa distância de aproximadamente 20 metros, sendo desnecessária comprovação de que a droga se destinava aos frequentadores destas localidades: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.

2. No presente caso, o Tribunal de Justiça apresentou fundamentação concreta para concluir que o crime de tráfico fora praticado nas imediações de instituição de ensino. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para possibilitar o afastamento do art.

40, III, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Ausentes causas de diminuição mesmo porque a reincidência afasta o privilégio. Considerando que a escola era frequentada por crianças e o comércio das drogas era visível do portão da escola, a conduta se mostra mais gravosa, motivo pelo qual deve ser aplicada a maior fração de aumento, ou seja, 1/3, o que resulta em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa.

Assim, torno definitiva a pena em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 971 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena.

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, a, do Código Penal.

Pelo montante da pena (maior que 4 anos) e pela reincidência, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar JOÃO BATISTA DA SILVA à pena de em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 971 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c. c. art. 61, I, do Código Penal.

Como efeito da condenação, declaro a perda dos bens e valores apreendidos, por constituírem produtos e instrumentos do crime (arts. 5º, LIV e 243, parágrafo único, da Constituição, art. 91 do CP e arts. 61 e 63, I, da Lei 11.343/06).

Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Custa pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se a certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após, seu cumprimento, a guia de recolhimento

definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ); bem como calcule-se a multa, intimando-se a parte para se manifestar (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspense" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos. Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

José Bonifacio, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA